

אשכול תקשורת ופוליטיקה בישראל

תקשורת המונים

מעבירה מסרים ומידע באמצעים טכנולוגיים באופן גלוי ובפומבי, על מנת להגיע לקהל רחב של אנשים בזמן מאוד קצר.

ערוצי תקשורת ההמונים העיקריים הם: עיתונות, רדיו, טלוויזיה ורשת האינטרנט.

מקורות המידע של תקשורת ההמונים:

1. אזרחים: נחשפים למידע ציבורי שיש בו ערך ורוצים לשתף את הציבור
2. אירועים שהתקשורת מסקרת: הפגנות, שביתות, טקסים וכדומה
3. המגזר הפרטי: גורמים פרטיים כגון חברות, בנקים, רשתות ובתי עסק שמקיימים קשרים קבועים עם התקשורת באמצעות דוברים ויועצי תקשורת
4. המערכת השלטונית:
 - מנגנוני דוברות ויחסי ציבור: בכל מוסד פוליטי-ממשלתי יש מנגנון דוברות. מנגנון זה מספק מידע והודעות לתקשורת מטעם הגוף שאותו הוא מייצג
 - הדלפות (מצד מדינאים ועובדי ציבור): ההדלפות משמשות לעיתים לצורך בדיקת התגובה של הציבור למדיניות מסוימת, על מנת לקדם רעיון מסוים

תקשורת המונים במדינה דמוקרטית – חשיבותה של תקשורת חופשית

@ תקשורת חופשית היא תנאי לקיומו של משטר דמוקרטי @

זהו אמצעי למימוש זכויות ועקרונות דמוקרטיים:

- **חופש הביטוי:** זכות המאפשרת לכל אדם לבטא את עצמו ועמדותיו בגלוי ובכל דרך שיבחר – אמצעי תקשורת, אומנות, הפגנות, שיחה (טלפון, מכתבים, אינטרנט), לבוש ועוד. זוהי זכות רחבה הכוללת חירויות נוספות, כגון חופש העיתונות (חופש הביטוי בעיתונות כתובה ואלקטרונית)
 - מאפשר לקבוצות ופרטים לנסות לשכנע אחרים בצדקת דרכם
 - מאפשר זרימה חופשית של מידע בחברה, אודות הנבחרים, תפקודם ומעשיהם
 - **פלורליזם:** חשיפה של מגוון ערכים ודעות
 - **זכות הציבור לדעת:** משלימה את הזכות לחופש הביטוי ואת הזכות לחופש המחשבה והדעה. משמעותה של זכות הציבור לדעת היא זכותו של אדם, ושל הציבור כולו, לקבל מידע הרלוונטי לצרכיו ולתחומי העניין שלו, זכותו של כל אזרח לדרוש ולקבל מידע אודות המתרחש בשלטון, בחברה ובמדינה. באמצעות מידע זה יכול כל אזרח לגבש לעצמו באופן עצמאי ותבוני דעות ועמדות בתחום הפוליטי ובתחומים נוספים של החיים הציבוריים והאישיים
 - **הגבלת השלטון:** אחד ממנגנוני הפיקוח והביקורת הבלתי פורמליים הוא התקשורת/ עיתונות
- התקשורת היא 'כלב השמירה של הדמוקרטיה': היא לא מוגבלת על ידי השלטון, ותפקידה לפרסם מידע ולהביאו לידיעת הציבור, על מנת למנוע מהשלטון לפעול בניגוד לחוק ולפגוע בזכויות אדם.

חשיבותן של הזכויות: חופש הביטוי, זכות הציבור לדעת וחופש המידע:

- **הגשמה עצמית של הפרט:** חופש הביטוי מאפשר לפרט לבטא את עצמו באופן חופשי בכלי התקשורת ובכך לממש את עצמו.
- **גילוי האמת:** דיון חופשי, הבעת דעות ורעיונות שונים וחשיפת הציבור לכך, מאפשרים את גילוי האמת במקום שהשלטון יכתיב את ה"אמת" ואת המציאות.

עמית משולם דינר – עמית מורה פרטית

- **סיוע לתהליך הדמוקרטי במדינה:**
 - חופש הביטוי מבטיח שכל אחד יוכל להציג את דעותיו ולשכנע אחרים בצדקתו
 - חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת מבטיחים שהאזרחים יקבלו מידע על נבחר הציבור ומעשיהם, יוכלו לגבש לגביהם עמדות ולהחליפם בבחירות
- **שמירת היציבות החברתית:**
 - חופש הביטוי מאפשר לאוכלוסייה "לשחרר קיטור" ולחשוף בעיות ובכך מפחית שימוש באלימות
 - חופש הביטוי מעודד את החברה לסובלנות ופתיחות כלפי רעיונות שונים וחדשים

אמצעים השומרים על עצמאותה של התקשורת

1. **תקשורת פלורליסטית וגלובאלית:** הציבור חשוף כיום למידע רב וממקורות רבים ומגוונים. המידע המופץ באתרי האינטרנט בארץ ובעולם ובשידורי טלוויזיה מהעולם אינו כפוף להסכמי צנזורה. אפילו בנושאים של ביטחון המדינה.
2. **מעורבות בית המשפט (בג"צ):** בפסקות בג"צ "קול העם" (1953) ובג"צ "שניצר נגד הצנזור הצבאי הראשי" (1988) הגן בג"צ על חופש הביטוי וחופש העיתונות, בצד הדגש על שמירת ביטחון המדינה. "בג"צ קול העם" - 1953
קבע את עליונות חופש הביטוי והעיתונות ומגביל את יכולתו של השלטון למנוע את חירויות אלו, גם בשם ביטחון המדינה. ב-1953 עתר עיתון "קול העם" נגד שר הפנים שהורה על סגירת העיתון בנימוק שהתפרסם בעיתון דבר שעלול לסכן את בטחון הציבור. בית המשפט קיבל את העתירה ומנע את סגירת העיתון, תוך שהוא מתבסס על חופש הביטוי. בפסק הדין נקבע "מבחן הוודאות הקרובה": שר הפנים רשאי לאסור הופעתו של עיתון בשל דבר שפורסם בו - רק אם הפגיעה בביטחון ובשלום הציבור היא קשה, רצינית וחמורה, ורק אם קיימת ודאות קרובה כי הגשמתו של חופש הביטוי תביא לפגיעה זו. בהיעדר חוקה שימש פסק דין זה כתקדים חשוב וכבסיס לחופש העיתונות.
בג"צ "שניצר נגד הצנזור הראשי" - 1988 – בג"צ מתיר לכתב שניצר לפרסם כתבה על ראש המוסד, לאחר שהצנזור הראשי לא מאשר את הפרסום. הפסיקה קובעת את עליונות חופש הביטוי והבעת ביקורת, גם כאשר מדובר באישיות בכירה כמו ראש המוסד, יחד עם התייחסות לביטחון המדינה
3. **חיסיון עיתונאי:** עיתונאי רשאי שלא לחשוף את מקורותיו (על פי פסיקת בג"צ מרים צחי 2012). זאת, כדי להבטיח את יכולתו של העיתונאי לבצע את תפקידיו. החיסיון נועד למנוע את החשש של מוסרי המידע מלמסור מידע לעיתונאים. החיסיון חל גם על מקורות (מי מסר) המידע וגם המידע עצמו (מניין נלקח) החיסיון העיתונאי אינו מוחלט, ובית המשפט יכול לחייב את העיתונאים למסור את המקורות שלהם. במציאות נחשפים העיתונאים ללחצים מגוונים והם אינם עמידים לחלוטין בפניהם.
4. **חוק נגד בעלות צולבת:** כדי לצמצם את ההשפעות של הצנזורה הפרטית של הבעלים (צנזורה לא פורמלית) על פרסום מידע, הוגבלה בחקיקה האפשרות ל"בעלות הצולבת" (cross ownership) קיימת הגבלה על האפשרות של אדם/חברה להיות הבעלים של כמה כלי תקשורת או כלי תקשורת ותחומים משיקים כמו חברות סלולריות או חברות פרסום.
5. **מועצת העיתונות:** מופקדת על שמירת הערכים של עיתונות חופשית, בהם חופש הביטוי וחופש הבעת הדעה. חברים בה בהתנדבות נציגי כל גופי התקשורת בישראל. נציגי המועצה מגנים על חופש העיתונות בכנסת ובמאבק על דעת הקהל. המועצה נלחמת לביטול יוזמות חקיקה המבקשות להטיל הגבלות על חופש הביטוי; נאבקת בפעולות של גופים שלטוניים נגד עיתונאים וכלי תקשורת; ופועלת נגד מונופולים וקרטלים בתקשורת הישראלית.
תקנון האתיקה קובע: "סעיף 23(ב) "מו"ל של עיתון ובעליו יבטיחו את קיום התנאים המאפשרים לכל עבודה עיתונאית הנעשית בעיתון להתבצע על פי העקרונות של האתיקה המקצועית". סעיף 24 מוסיף "לא יפורסמו בשמו של עיתונאי כתבה או מאמר שתוכנם שונה באופן משמעותי על ידי עורך ללא הסכמת העיתונאי".

6. **חוק השידור הציבורי (התשע"ד 2014):** חוק הקובע את מטרות השידור הציבורי בישראל ואת דרכי פעולתו - החוק מעניק עצמאות לתאגיד השידור הציבורי: המנכ"ל מתמנה על ידי מועצת התאגיד ולא על ידי השר, והמועצה נבחרת בידי ועדת איתור (בראשות שופט בדימוס, שנבחר על ידי השר באישור נשיא בית המשפט העליון). בתנאים מסוימים הממשלה יכולה לפטר את מועצת התאגיד, והשר הממונה מוסמך להעביר חבר מועצה מתפקידו, אם נוכח שאינו יכול למלא את תפקידו או עקב היעדרות משיבות המועצה.

אמצעים המגבילים את עצמאותה של התקשורת

- **הצנזורה הצבאית:** יחידה השייכת לאגף המודיעין בצה"ל ותפקידה לפקח ולאסור על פרסומן והפצתן של ידיעות ביטחוניות. (צנזורה פורמאלית). הצנזורה הצבאית הפועלת בישראל פועלת לפי החוק המנדטורי משנת 1945, תקנות הגנה (שעת חירום).
במאי 1996 נחתם הסכם צנזורה חדש, שתיקן את הפגמים העיקריים בהסכם הישן. בין השאר הוא הגביל את סמכות הצנזורה, והתיר לה לפסול רק מידע ביטחוני שפרסומו עלול בוודאות קרובה לגרום לפגיעה ממשית בביטחון המדינה, והבטיח את זכות אמצעי התקשורת לעיתון לבג"צ נגד החלטות הצנזורה.
 - **צנזורה:** איסור מטעם השלטונות לפרסם דברים. מוטל על כלי התקשורת בהתאם לחוקים שונים
 - **צנזורה מרצון/צנזורה לא פורמלית:** מתקיימת כאשר כלי התקשורת מקבלים מידע ונמנעים מפרסומו בשל פגיעה אפשרית באינטרסים השונים של בעלי העיתון. צנזורה לא פורמלית עלולה לאיים על חופש הביטוי, חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת (כולל חופש המידע). זאת כאשר ריבוי אינטרסים, בדרך כלל כלכליים ועסקיים, מביא להטיית במידע, דיווח חלקי ופיקוח על תכנים (לדוגמה - הבעלויות השונות של בעלי קשת שמביאה להטיית דיווחים כלכליים שונים)
- **בעלות פרטית על כלי תקשורת:** משפיעה על הפרסום העיתונאי על פי השקפתם הפוליטית ועל פי האינטרסים הכלכליים של הבעלים.
בעלים של עיתון, גוף ציבורי או חברה פרטית, רשאי וזכאי לכוון את עיתונו לנתיבים הרצויים לו, ולמנוע פרסומים נוגדים.
בעל עיתון רשאי לקבוע את הקו הפוליטי, הכלכלי והתרבותי של עיתונו, ואינו חייב לפרסם בעיתונו דעות נוגדות. רשאי בעלים של עיתון, ישירות או באמצעות מי שמונה לכך, להטיל על עיתונאי המועסק אצלו לכתוב כתבה על נושא הנראה לו חשוב והוא יכול להנחותו בקווים כלליים של הרצוי. אין עיתונאי בתחום בו הוא כותב רשאי לסרב לכתוב אותה כתבה. [...] אין בסירוב העיתון לפרסם מאמר זה או אחר של עובד פגיעה בחופש הדיבור של העיתונאי. (נשיא בית הדין הארצי לעבודה, השופט מנחם גולדברג, דב"ע נג/3-223 פלסטין פוסט בע"מ נ' ג'ואנה יחיאל פד"ע כז 436, מובא על ידי משה הנגבי, חופש העיתונאי).
- **חוק העונשין (1977):** חוק הכולל כ-500 סעיפים של עקרונות המשפט הפלילי. החוק קוצב חמש שנות מאסר למי שמפרסם פרסום שיש בו כדי להמריד ו/או להסית.
- **צו איסור פרסום קבוע:** "הצו אוסר על התקשורת לפרסם שמו של חשוד בטרם חלפו 48 שעות מפתיחת חקירה נגדו, כדי לאפשר לחשוד לבקש מבית המשפט לאסור את פרסום שמו. בית המשפט רשאי להוציא צו איסור פרסום על שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום או על פרטי חקירה, אם הפרסום עלול לגרום לנזק חמור לחשוד או לחקירה. סעיף 70(ה1)(1) לחוק בתי המשפט: "בית משפט רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום או פרט אחר מפרטי החקירה, אם ראה כי הדבר עלול לגרום לחשוד נזק חמור ובית המשפט סבר כי יש להעדיף את מניעת הנזק על פני העניין הציבורי שבפרסום". כלומר, בית המשפט ראשי להאריך את צו איסור הפרסום הקבוע.
- **צו איסור פרסום:** נועד למנוע פגיעה בחקירת המשטרה, בשמו הטוב של האדם או בביטחונו או להגן על אינטרסים של הציבור. הפרה של צו זה, עונשה מאסר של עד חצי שנה.
- **אתיקה עיתונאית:** לממסד העיתונאי היכולת לפקח על עבודתם של העיתונאים ואף להטיל סנקציה במקרה של חריגה מהכללים.

- **אילוצים פוליטיים:** גורמים פוליטיים משפיעים על כלי התקשורת כדי שיספקו מידע או פרשנות כרצונם, או שיבלמו אותם אם הם חוששים שאלה מזיקים להם. הלחצים הפוליטיים יוצרים יחסי קח-תן בין פוליטיקאי לכלי תקשורת, ומצב זה עלול להשפיע על המידע המתפרסם בעיתון ולהביא להטיית דיווחים.

תפקידי התקשורת במדינה דמוקרטית

1. **דיווח:** איסוף והפצת מידע לציבור על אירועים, אישים ותהליכים בארץ ובעולם. המידע מאפשר לציבור לגבש תמונת מצב ועמדה על המתרחש.
2. **פרשנות:** התקשורת מספקת הסברים על אירועים שדיווחה, ממליצה לציבור כיצד להבין אותם, מציגה את המשמעות שלהם ותחזיות עתידיות לגביהם.
3. **במה למגוון דעות:** כלי התקשורת מאפשרים הצגת נושאים שונים, מגוון דעות, וקבוצות שונות בחברה דרך ראיונות, טורים אישיים, "מכתבים למערכת" של קוראים, בלוגים וטוקבקים. לתקשורת כח רב לקבוע אלו קבוצות בחברה יקבלו במה, ומכאן החשיבות הרבה לריבוי כלי התקשורת – עיתונים, אתרי חדשות, ערוצי טלוויזיה ורדיו ורשתות חברתיות.
4. **תיווך בין הפוליטיקאים לאזרחים:** הפוליטיקאים משתמשים בתקשורת כמקור מידע (על אירועים, דעת הקהל ומהלכי יריביהם), ככלי להעברת מסרים לציבור והצגת מדיניות ולחשיפה ציבורית. מנגד, התקשורת מאפשרת לאזרחים, לקבוצות אינטרס ולאופוזיציה להשמיע ביקורת על השלטון, להציג מדיניות חלופית, ולנסות להשיג תמיכה.
5. **פיקוח וביקורת על השלטון:** התקשורת נחשבת לאחד ממנגנוני הפיקוח והביקורת הבלתי-פורמליים החזקים והמשמעותיים. היא חוקרת וחושפת מידע על התנהלות השלטון ומדגישה נושאים שהציבור לא חשוף להם, ובכך מאפשרת לאזרחים לקבל מידע על פעילות השלטון ולפקח עליו. התקשורת מהווה במה לביקורת על בעלי תפקידים וגופים ציבוריים ומכונה "כלב השמירה של הדמוקרטיה".
6. **סוציאליזם** (סוציאליזציה = תהליך בו הפרט מפנים מוסכמות, ערכים וקודי התנהגות הנהוגים בחברה): מתן ביטוי והפצת סמלים, וערכים תרבותיים לצורך יצירת הזדהות והמשכיות בחברה. לדוגמה ע"י ציון חגים ומועדים ובאמצעות תוכניות העוסקות בחברה הישראלית, בהיסטוריה ובתרבות שלה.
7. **בידור:** התקשורת מציגה תוכניות בידור המשמשות ככלי להפגת מתחים, אך גם תוכניות סאטירה המביעות ביקורת חברתית. מאידך, בידור עלול להסיח את דעתו של הציבור מבעיות חברתיות, מפעולות לא תקינות וכישלונות, ובכך להחליש את ערנותו ויכולתו לפקח על השלטון.
8. **תעמולת בחירות:** בתקופת בחירות משמשת התקשורת אמצעי למפלגות המתמודדות להעביר לציבור מסרים ורעיונות, ומחזקת בכך את ההליכים הדמוקרטיים.

התפיסות על תפקיד התקשורת

- **תקשורת מדווחת:** תפקיד העיתונאי הוא לדווח לציבור על הנעשה במדינה ולהציג עובדות באופן אובייקטיבי כמה שניתן מבלי לנקוט עמדה (למרות שאין אובייקטיביות מוחלטת).
- **תקשורת מעורבת:** תפקיד העיתונאי לבטא לצד העובדות גם את עמדותיו והשקפת עולמו, והוא רשאי לקדם את העקרונות וסדר היום בהם הוא תומך.
- **תקשורת מגויסת:** תקשורת המבטאת את עמדת השלטון, מביעה תמיכה במדיניותו ובפעולותיו, נמנעת מהעברת ביקורת, מפרסום תחקירים ומהפניית שאלות נוקבות.

בוחה של התקשורת

- **קביעת סדר היום הציבורי:** התקשורת קובעת אלו נושאים יגיעו לידיעת הציבור ואלו נושאים לא יפורסמו. כך היא קובעת מה יהיו נושאי הדיון המרכזיים במדינה והסוגיות שיעסיקו את האזרחים, והפוליטיקאים נדרשים להגיב בהתאם. לכן לפעמים נושא בעל חשיבות מועטה יטופל משום שסוקר בהרחבה בתקשורת, ונושאים חשובים יותר לא יטופלו. לדוגמא בתקופת בחירות התקשורת קובעת במידה מסוימת מה יהיו הנושאים המרכזיים במערכת הבחירות (חברתיים או ביטחוניים) ובכך עשויה להשפיע על תוצאות הבחירות.
- **הבניית המציאות ועיצוב דעת הקהל:** התקשורת לא רק משקפת מציאות אלא גם מעצבת אותה לצרכיה. בבואה לדווח על אירועים ולסקר אותם, היא (עורכי עיתונים, כתבים ופרשנים) בוחרת אלו אירועים לסקר וכיצד לסקר אותם. היא בוחרת מה להבליט ומה להצניע, מהו היקף הסיפור, הכותרת הראשית, זווית הצילום, בחירת המרואיינים, הסיפור שיפתח את מהדורת החדשות והסיפור שיופיע בעמוד האחרון. כך היא מעצבת את המציאות ומשפיעה על תפיסת העולם של האזרחים ודעותיהם בנושאים רבים. לעתים התקשורת מעבירה לציבור תמונה לא מהימנה, העלולה לגבש אצלו תפיסה מוטעית וכך להשפיע על התנהלותו.

@@@

על מנת לצרוך את אמצעי התקשורת באופן מודע ומושכל, יש להיות מודעים לכך שכל אמצעי תקשורת מונע על ידי אינטרסים ואידיאולוגיות שונים, נתון למגבלות שונות ופועל בדרכים מגוונות. חשוב לזכור שהתקשורת מציגה לעיתים תמונה שאינה משקפת בצורה מהימנה את המציאות בשל רצונה להשפיע על עיצוב דעת הקהל, ופעמים רבות היא קובעת את סדר היום הציבורי על ידי העלאת נושאים שיש לה אינטרס בקידומם. הדבר בא לידי ביטוי לא רק בבחירות הנושאים אלא גם באופן הצגתם – הן בתוכן והן במעטפת התקשורתית (צילום, בחירת מרואיינים, עיצוב גרפי וכו').

@@@

הוויכוח על השליטה והבעלויות

- **חופש עיתונות בתקשורת הממלכתית:** קיימת הטענה, כי התקשורת הממלכתית נוטה להיות תקשורת מגויסת, כלומר היא איננה עצמאית אלא מגויסת לטובת האינטרסים של השלטון (ישנם חוקים המגבילים אותה, קובעים את מטרותיה והפיקוח עליה). עם זאת, התקשורת הממלכתית איננה כפופה ישירות לרשויות השלטון אלא לתאגיד השידור הציבורי; העיתונאי מחליט מה יפרסם; והתקשורת איננה מקבלת מידע רק מהשלטון אלא גם מקבוצות פוליטיות שונות וכך גוברת עצמאותה וחופש העיתונות שלה.
- **חופש העיתונות בתקשורת הפרטית/ מסחרית:** טבעי לחשוב כי התקשורת הפרטית עצמאית יותר מהתקשורת הממלכתית כיוון שהם לא כפופים לשלטונות אלא באופן עקיף. עם זאת, לתקשורת הפרטית שיקולים כלכליים בעיקר והרצון ברווחים גבוהים. עיקר הרווחים מגיע מהפרסומות, ולכן נוצרת תלות של כלי התקשורת הפרטית במפרסמים, דבר המשפיע על פרסום המידע בתקשורת ופוגע בחופש העיתונות.